

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 14 jourmada II 1416 - 7 novembre 1995

138^{ème} année

N° 89

Sommaire

Lois

- Loi n° 95-82 du 30 octobre 1995**, portant ratification d'un accord concernant l'encouragement et la protection des investissements, conclu le 1er juin 1995 entre la République Tunisienne et la République d'Autriche **2079**
- Loi n° 95-83 du 30 octobre 1995**, portant approbation d'un contrat de financement conclu le 13 juin 1995 entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au projet "réhabilitation de ports tunisiens" **2079**
- Loi n° 95-84 du 30 octobre 1995**, portant approbation d'une convention de crédit en date du 17 juin 1994 entre la Banque Centrale de Tunisie et la Banque Américaine "WEST L.B" **2079**
- Loi n° 95-85 du 30 octobre 1995**, portant approbation d'un emprunt obligataire conclu le 18 septembre 1995 entre la Banque Centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers japonais **2079**
- Loi n° 95-86 du 30 octobre 1995**, portant approbation de l'octroi de la garantie de l'Etat au crédit financier et au crédit acheteur objet des conventions conclues le 11 août 1995 entre la Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa et le Crédit Lyonnais Espana **2079**
- Loi n° 95-87 du 30 octobre 1995**, modifiant et complétant la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement **2080**
- Loi n° 95-88 du 30 octobre 1995**, portant dispositions fiscales relatives aux sociétés d'investissements **2080**
- Loi n° 95-89 du 30 octobre 1995**, portant restructuration du centre de formation professionnelle de Kerkennah et du centre de recyclage et de formation de Siliana **2081**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un directeur	2082
---------------------------------	------

Ministère de la Justice

Nomination du procureur général près la cour d'appel de Tunis	2082
---	------

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 95-2083 du 23 octobre 1995, portant publication de l'accord conclu à Tunis le 31 octobre 1992, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Hellénique, et relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements	2082
---	------

Décret n° 95-2084 du 23 octobre 1995, portant publication d'une convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et aux sentences arbitrales, conclue à Tunis le 12 avril 1993, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Hellénique	2084
--	------

Décret n° 95-2138 du 30 octobre 1995, portant création d'un bureau de liaison de la République Tunisienne auprès de l'autorité nationale palestinienne à Ghaza	2088
--	------

Nomination d'un chef de bureau de liaison	2088
---	------

Ministère de l'Intérieur

Nomination de sous-directeurs	2088
-------------------------------------	------

Nomination d'un chef de subdivision	2088
---	------

Nomination d'un secrétaire général	2088
--	------

Ministère des Finances

Décret n° 95-2144 du 30 octobre 1995, portant suspension des droits de douane dus à l'importation des semences de pomme de terre	2088
--	------

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 95-2151 du 30 octobre 1995, portant création d'une indemnité spéciale au profit des magistrats qui se consacrent à la présidence des commissions de reconnaissance et de délimitation du domaine immobilier privé de l'Etat	2088
---	------

Nomination d'un sous-directeur	2089
--------------------------------------	------

Nomination de chefs de service	2089
--------------------------------------	------

Ministère du Développement Economique

Nomination d'un chef de service	2089
---------------------------------------	------

Ministère de la Santé Publique

Nomination de chefs de service hospitalo-universitaire	2089
--	------

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Décret n° 95-2154 du 30 octobre 1995, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale	2089
--	------

Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	2090
---	------

Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Nomination d'un directeur	2090
---------------------------------	------

Nomination de sous-directeurs	2090
-------------------------------------	------

Nomination de chefs de service	2090
--------------------------------------	------

Ministère de l'Equipement et de l'Habitat

Nomination d'un chef de service	2090
---------------------------------------	------

Ministère du Transport

Nomination d'un chef de service	2090
---------------------------------------	------

Loi n° 95-82 du 30 octobre 1995, portant ratification d'un accord concernant l'encouragement et la protection des investissements, conclu le 1er juin 1995 entre la République Tunisienne et la République d'Autriche. (1)

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord annexé à la présente loi, conclu à Vienne le 1er juin 1995 entre la République Tunisienne et la République d'Autriche, et relatif à l'encouragement et à la protection des investissements.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Travaux préparatoires :

(1) Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 octobre 1995.

Loi n° 95-83 du 30 octobre 1995, portant approbation d'un contrat de financement conclu le 13 juin 1995 entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au projet "réhabilitation de ports tunisiens". (1)

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé le contrat de financement annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 13 juin 1995 entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif à l'octroi à la Tunisie d'un prêt d'un montant de vingt-cinq millions (25.000.000) d'écus pour le financement du projet "réhabilitation de ports tunisiens".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Travaux préparatoires :

(1) Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 octobre 1995.

Loi n° 95-84 du 30 octobre 1995, portant approbation d'une convention de crédit en date du 17 juin 1994 entre la Banque Centrale de Tunisie et la Banque Américaine "WEST L.B". (1)

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Travaux préparatoires :

(1) Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 octobre 1995.

Article unique. - Est approuvée la convention annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 17 juin 1994 entre la Banque Centrale de Tunisie et la Banque Américaine "WEST L.B" et relative à l'octroi à la Tunisie d'un prêt d'un montant de quinze millions (15.000.000) de dollars U.S. destiné à financer l'importation d'huile végétale d'origine américaine.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 95-85 du 30 octobre 1995, portant approbation d'un emprunt obligataire conclu le 18 septembre 1995 entre la Banque Centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers japonais. (1)

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé l'emprunt obligataire d'un montant de quinze milliards (15.000.000.000) de yens Japonais objet des conventions annexées à la présente loi, conclu pour le compte de l'Etat le 18 septembre 1995 entre la Banque Centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers japonais.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Travaux préparatoires :

(1) Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 octobre 1995.

Loi n° 95-86 du 30 octobre 1995, portant approbation de l'octroi de la garantie de l'Etat au crédit financier et au crédit acheteur objet des conventions conclues le 11 août 1995 entre la Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa et le Crédit Lyonnais Espana. (1)

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont approuvés les documents en date du 4 septembre 1995, annexés à la présente loi, et portant octroi de la garantie de l'Etat au crédit financier et au crédit acheteur respectivement d'un montant de trois millions quatre cent soixante-huit mille quatre cent (3.468.400) deutsche mark, et d'un montant de neuf millions neuf cent neuf mille trois cent quatre-vingt-douze (9.909.392) dollars US, accordés à la Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa en vertu des conventions annexées à la présente loi, et conclues le 11 août 1995 entre ladite

Travaux préparatoires :

(1) Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 octobre 1995.

société et le Crédit Lyonnais Espana, et ce, pour la réalisation d'une unité de production au profit de ladite société.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 95-87 du 30 octobre 1995, modifiant et complétant la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement. (1)

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - L'article 2 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 sur les sociétés d'investissement telle que modifiée par la loi n° 92-113 du 23 novembre 1992 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 2. (nouveau) : Les sociétés d'investissement peuvent être créées dans le cadre de l'une des catégories suivantes :

- société d'investissement à capital fixe,
- société d'investissement à capital variable,
- société d'investissement à capital risque.

Elles sont régies par les dispositions du code de commerce tant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi.

Art. 2. - Est abrogé le titre III et les articles 21, 22 et 23 de la loi susvisée n° 88-92 du 2 août 1988.

Toutefois les sociétés d'investissement agréées avant la parution de la présente loi peuvent continuer à bénéficier des dispositions des articles 21 et 23 susvisés, et ce, au titre de leur activité durant l'exercice 1995. Les souscripteurs au capital des sociétés d'investissement à capital fixe agréées avant la parution de la présente loi peuvent bénéficier des dégrèvements prévus à l'article 22 susvisé, et ce, au titre des souscriptions réalisées dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 1995.

Art. 3. - Est institué un titre III (nouveau) à la loi susvisée n° 88-92 du 2 août 1988 comportant les articles 21 (nouveau), 22 (nouveau) et 23 (nouveau) :

TITRE III (nouveau)

Les sociétés d'investissement à capital risque

Art. 21. (nouveau) - Les sociétés d'investissement à capital risque ont pour objet la participation, pour leur propre compte ou pour le compte des tiers et en vue de sa rétrocession, au renforcement des fonds propres des entreprises et notamment des entreprises promues par les nouveaux promoteurs tels que définis par le code d'incitation aux investissements, des entreprises implantées dans les zones de développement régional, telles que fixées par ledit code, des entreprises objet d'opérations de mise à niveau ou rencontrant des difficultés économiques et bénéficiant de mesures de redressement conformément à la législation en vigueur, ainsi que des entreprises qui réalisent des investissements permettant de promouvoir la technologie ou sa maîtrise ainsi que l'innovation dans tous les secteurs économiques.

Les sociétés d'investissement à capital risque sont également autorisées à effectuer les opérations connexes et compatibles avec leur objet après autorisation du conseil du marché financier.

Travaux préparatoires :

(1) Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 octobre 1995.

Art. 22. (nouveau) - Les sociétés d'investissement à capital risque interviennent au moyen de la souscription ou de l'acquisition, d'actions ordinaires ou à dividende prioritaire sans droit de vote, de certificats d'investissement, de titres participatifs, d'obligations convertibles en actions et de parts sociales et d'une façon générale de toutes les autres catégories assimilées à des fonds propres conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Les participations des sociétés d'investissement à capital risque doivent faire l'objet de conventions avec les promoteurs fixant les modalités et les délais de la réalisation des retrocessions. Ces participations ne doivent pas constituer la majorité du capital.

Art. 23. (nouveau) - Les ressources des sociétés d'investissement à capital risque sont composées :

- du capital, des réserves et des autres fonds propres,
- de ressources sous forme de fonds à capital risque qui comprennent :

- * des ressources assimilées à des fonds propres dont les conditions sont liées aux résultats de projets financés sur ces ressources

- * des ressources spéciales, mises à sa disposition, à gérer pour le compte de tiers

- * des dotations provenant du budget de l'Etat, à gérer en vertu d'une convention à conclure avec l'Etat.

Le capital minimum libéré des sociétés d'investissement à capital risque ne peut être inférieur à 500 milles dinars.

Art. 4. - L'article 25 de la loi susvisée n° 88-92 du 2 août 1988 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 25. (nouveau) - Les sociétés d'investissement ne peuvent changer de catégorie qu'après obtention de nouveau de l'autorisation, conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi.

Art. 5. - Sont abrogées les dispositions suivantes de l'article 18 de la loi susvisée n° 88-92 du 2 août 1988. "Elles doivent être intégralement distribuées à l'exception des lots et primes de remboursement qui peuvent être distribués au titre d'un exercice ultérieur".

Art. 6. - L'expression "Bourse des Valeurs Mobilières" est remplacée par l'expression "Conseil du Marché Financier" dans les articles 24, 26 et 27 de la loi susvisée n° 88-92 du 2 août 1988, modifiée par la loi n° 92-113 du 23 novembre 1992.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 95-88 du 30 octobre 1995, portant dispositions fiscales relatives aux sociétés d'investissement (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Il est ajouté à l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un paragraphe IV ainsi libellé :

Paragraphe IV : sous réserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi 89-114 du 30 décembre 1989, sont déductibles de l'assiette imposable, les revenus réinvestis dans la souscription au

Travaux préparatoires :

(1) Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 octobre 1995.

capital des sociétés d'investissement de capital risque, prévues par la loi 88-92 du 2 août 1988 et les textes qui l'ont modifiée, ou placés auprès d'elles dans des fonds de capital risque à condition qu'ils ne soient pas retirés pendant une période de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle du placement .

Le bénéfice de cet avantage est subordonné à :

- la tenue d'une comptabilité régulière conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 du code de commerce, et ce, pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale telles que définies par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,

- l'émission de nouvelles actions,

- la non réduction du capital pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital sauf dans le cas de réduction pour résorption de pertes,

- la présentation, lors du dépôt de la déclaration de l'impôt, par les bénéficiaires de la déduction, d'une attestation de libération du capital souscrit ou d'une attestation de placement délivrée par la société d'investissement de capital risque et d'une attestation justifiant le respect, par ladite société des conditions prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 et les textes qui l'ont modifiée .

Art. 2. - Il est ajouté à l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un paragraphe VII ter ainsi libellé :

Paragraphe VII ter : sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi 89-114 du 30 décembre 1989, sont déductibles du bénéfice imposable, les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital des sociétés d'investissement de capital risque prévues par la loi 88-92 du 2 août 1988 et les textes qui l'ont modifiée, ou placés auprès d'elles dans des fonds de capital risque à condition qu'ils ne soient pas retirés pendant une période de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle du placement .

Le bénéfice de cet avantage est subordonné à :

- la tenue d'une comptabilité régulière conformément aux articles 8, 9 et 10 du code de commerce,

- l'émission de nouvelles actions ,

- la non réduction du capital pendant une période de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital sauf dans le cas de réduction pour résorption de pertes ,

- la présentation lors du dépôt de la déclaration de l'impôt, par les bénéficiaires de la déduction, d'une attestation de libération du capital souscrit ou d'une attestation de placement délivrée par la société d'investissement de capital risque et d'une attestation justifiant le respect par ladite société, des conditions prévues par la loi 88-92 du 2 août 1988 et les textes qui l'ont modifiée .

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un paragraphe VII quater ainsi libellé :

Paragraphe VII quater : est déductible du bénéfice imposable, la plus-value de cession des actions et des parts sociales réalisées par les sociétés d'investissement de capital risque, prévues par la loi 88-92 du 2 août 1988, et les textes qui l'ont modifiée, qui remplissent les conditions prévues par ladite loi, pour leur compte ou pour le compte d'autrui conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi sus-visée.

Art. 4. - Il est ajouté à l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un paragraphe VII quinquies ainsi libellé :

Paragraphe VII quinquies : sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, est déductible du bénéfice imposable, la plus-value de cession des actions réalisées par les sociétés d'investissement à capital fixe prévues par

la loi n° 88-92 du 2 août 1988 et les textes qui l'ont modifiée, à la condition que cette plus-value soit portée au passif du bilan à un compte de "réserves à régime spécial" bloqué pendant une période de cinq ans à partir de la date de clôture du bilan de l'année au cours de laquelle la cession est réalisée.

Art. 5. - Il est ajouté à l'article 46 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un paragraphe 9 ainsi libellé :

9 - les sociétés d'investissement à capital variable prévues par la loi 88-92 du 2 août 1988 et les textes qui l'ont modifiée .

Art. 6. - Sont abrogés le paragraphe III de l'article 9 et le sixième tiret du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 12 de la loi 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés .

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 95-89 du 30 octobre 1995, portant restructuration du centre de formation professionnelle de Kerkennah et du centre de recyclage et de formation de Siliana. (1)

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Est dissout l'établissement public dénommé "centre de formation professionnelle de Kerkennah" rattaché au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi en vertu de l'article 29 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995.

Les biens meubles et immeubles du centre ainsi que ses obligations sont transférés à l'agence tunisienne de la formation professionnelle.

Une commission dont les membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de la formation professionnelle et de l'emploi, est chargée de l'inventaire et de la répartition de ces biens.

Art. 2. - Est dissout l'établissement public dénommé "centre de recyclage et de formation de Siliana" créé en vertu de l'article 125 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989.

Les biens meubles et immeubles du centre ainsi que ses obligations sont transférés à l'agence tunisienne de la formation professionnelle et au centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation, chacun en ce qui le concerne.

Une commission dont les membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de la formation professionnelle et de l'emploi, est chargée de l'inventaire et de la répartition de ces biens.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Travaux préparatoires :

(1) Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 octobre 1995.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

NOMINATION

Par décret n° 95-2136 du 30 octobre 1995.

Monsieur Habib Belaïd, présentateur animateur, est nommé chargé de mission auprès du Premier ministre pour occuper l'emploi de directeur de la radio jeunesse à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne à compter du 24 août 1995.

Dans cette situation l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

MINISTRE DE LA JUSTICE

NOMINATION

Par décret n° 95-2137 du 30 octobre 1995.

Monsieur Tahar Montassar, magistrat de troisième grade, est nommé procureur général près la cour d'appel de Tunis.

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 95-2083 du 23 octobre 1995, portant publication de l'accord conclu à Tunis le 31 octobre 1992, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Hellénique, et relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 94-124 du 12 décembre 1994, portant ratification de l'accord conclu à Tunis le 31 octobre 1992, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Hellénique, et relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, l'accord conclu à Tunis le 31 octobre 1992, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Hellénique, et relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 octobre 1995

Zine El Abidine Ben Ali

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Hellénique :

Dénommés ci-après "les Parties Contractantes".

Désireux de renforcer leur coopération économique pour le bénéfice mutuel des deux pays sur une base à long terme.

Ayant comme objectif la création des conditions favorables pour la réalisation des investissements par des investisseurs de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

Conscients que l'encouragement et la protection des investissements sur la base du présent accord, sont susceptibles de stimuler l'initiative dans ce domaine.

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 - Définitions :

Au sens du présent accord :

1 - Le terme "investissements" désigne les droits, biens et avoirs de toute nature constitués ou reconnus sur le territoire d'une Partie Contractante en conformité avec ses lois et règlements et notamment, mais non exclusivement :

a) les biens meubles et immeubles ainsi que tout autre droit réel, tels que les hypothèques, privilèges, gages et droits analogues,

b) les actions, les valeurs et les obligations ainsi que tout autre forme de participation à des sociétés,

c) les prêts et créances et tous droits à prestation ayant une valeur économique,

d) les droits de propriété intellectuelle et industrielle, les procédés techniques, les "know how" et le goodwill,

e) les concessions conférées par la loi ou par contrat, y compris les concessions pour la recherche, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.

2 - Le terme "revenus" désigne les montants résultant d'un investissement tels que bénéfices, intérêts, dividendes, redevances ou autres honoraires.

3 - Le terme "investisseurs" désigne à l'égard de chaque partie Contractante :

a) les personnes physiques, qui ont la nationalité de cette Partie, conformément à ses lois et règlements,

b) les personnes morales constituées conformément aux lois et règlements de cette Partie Contractante et ayant leur siège social sur son territoire.

4 - Le terme "territoire" désigne à l'égard de chaque Partie Contractante, le territoire sous sa souveraineté y compris la mer territoriale, ainsi que les zones sous-marines et les autres espaces maritimes sur lesquels cette Partie Contractante exerce, en conformité avec le droit international, des droits souverains ou une juridiction.

Article 2 - Promotion et protection des investissements

1 - Chaque Partie Contractante encourage, sur son territoire, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante et admet ces investissements conformément à sa législation.

2 - Les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties Contractantes, bénéficient d'un traitement juste et équitable ainsi que d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante s'engage à assurer que la gestion, l'utilisation, la jouissance ou la cession, sur son territoire, des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante ne soient pas entravées par des mesures injustifiées ou discriminatoires.

3 - Toutes modifications de la forme des investissements effectués n'affectent pas leur qualité d'investissements, à condition que ces modifications ne soient pas contraires à la législation de la Partie Contractante concernée.

4 - Les revenus de l'investissement et, en cas de leur réinvestissement conformément à la législation d'une Partie Contractante, les revenus de tel réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement initial.

5 - Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties Contractantes à l'égard des investisseurs de l'autre Partie Contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.

Article 3 - Traitement national et clause de la nation la plus favorisée

1 - Aucune des Parties Contractantes n'assujettira, sur son territoire, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements des investisseurs de tout Etat tiers, le traitement le plus favorable étant retenu.

2 - Aucune des Parties Contractantes n'assujettira, sur son territoire, les investisseurs de l'autre Partie Contractante, pour ce qui est des activités liées à leurs investissements, à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, le traitement le plus favorable étant retenu.

3 - Ce traitement ne s'étendra pas aux privilèges ou avantages qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers :

a) en vertu de sa participation ou de son association à une union économique ou douanière, un marché commun, une zone de libre échange ou toute autre institution similaire ainsi que toute autre forme d'organisation économique régionale,

b) en vertu d'un accord sur la non double imposition ou autre accord concernant l'imposition.

Article 4 - Expropriation

Les investissements des investisseurs de l'une des Parties Contractantes ne seront ni expropriés, ni nationalisés ou assujettis à toute autre mesure ayant un effet similaire à l'expropriation ou à la nationalisation à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

a) les mesures sont prises dans l'intérêt public et dans les formes requises par la loi,

b) les mesures ne sont pas discriminatoires, et

c) les mesures sont accompagnées par le paiement d'une indemnité prompte, adéquate et effective. Le montant de l'indemnité doit correspondre à la valeur du marché des investissements concernés, immédiatement avant le moment où les mesures ci-dessus deviennent connues du public. Cette indemnité est effectivement réalisable et librement transférable, en monnaie convertible, au taux de change officiel en vigueur à la date du transfert. Cette indemnité sera transférée sans délai et son montant est susceptible de révision selon les procédures légales.

Article 5 - Compensation

Les investisseurs d'une Partie Contractante, dont les investissements sur le territoire de l'autre Partie Contractante subissent des dommages pour cause de guerre ou autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou autres situations exceptionnelles ainsi que des dommages pour cause de réquisition sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficient de la part de cette dernière, en ce qui concerne les restitutions, les indemnités, les compensations ou autres dédommagements, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres

investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, le traitement le plus favorable étant retenu. L'indemnité due en application de cet article, sera versée sans retard et librement transférable.

Article 6 - Rapatriement des investissements et des revenus

1 - Chaque Partie Contractante permet, en ce qui concerne les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante, le transfert de l'investissement et de ses revenus, sans aucune restriction.

2 - Ce transfert comprend en particulier, mais non exclusivement :

a) des bénéfices, intérêts, dividendes et autres revenus courants,

b) des versements effectués pour le remboursement d'emprunts régulièrement contractés,

c) des redevances et autres honoraires

d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement y compris les plus values du capital investi.

3 - Les nationaux de chacune des Parties Contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l'autre Partie Contractante, au titre d'un investissement, sont autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération conformément à la législation en vigueur.

4 - Le transfert sera effectué sans délai, dans une monnaie convertible, au taux de change officiel en vigueur à la date du transfert selon les procédures prévues par la législation du pays concerné.

Article 7 - Subrogation

1 - Si l'une des Parties Contractantes ou l'organisme désigné par ladite Partie effectue un paiement en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie Contractante, ladite autre Partie reconnaît la cession en faveur de la première Partie Contractante ou de l'organisme désigné par ladite Partie, de tous les droits et créances de la partie indemnisée et le droit de la première Partie Contractante ou de l'organisme désigné par ladite Partie d'exercer lesdits droits et de revendiquer lesdites créances, en vertu de la subrogation, dans les mêmes conditions que la partie indemnisée.

2 - La première Partie Contractante ou l'organisme désigné par ladite Partie a droit, en toutes circonstances, au même traitement, en ce qui concerne les droits et créances acquis en vertu de la cession et tous paiements reçus au titre desdits droits et créances, que celui que la partie indemnisée avait droit à recevoir en vertu du présent accord pour l'investissement concerné et les revenus correspondants.

Article 8 - Règlement des différends entre les Parties Contractantes

1 - Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord sera dans la mesure du possible, réglé par voie diplomatique.

2 - Lorsqu'un différend ne peut être réglé par cette voie, dans les six mois qui suivent le début des négociations, il est soumis, à la requête de l'une des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral.

3 - Le tribunal arbitral est constitué ad-hoc de la façon suivante : chaque Partie Contractante désigne un arbitre et les deux arbitres choisissent un ressortissant d'un Etat tiers comme président du tribunal arbitral. Les arbitres seront désignés dans les trois mois, le président dans les cinq mois de la réception de l'avis de l'arbitrage.

4 - Si, dans les délais spécifiés au paragraphe (3) du présent article, les nominations nécessaires n'ont pas été faites, l'une ou l'autre des Parties Contractantes peut, en l'absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour Internationale de Justice à faire les nominations nécessaires. Si le Président est ressortissant

de l'une des Parties Contractantes ou s'il est empêché pour quelque raison que ce soit de remplir lesdites fonctions, le vice-président est invité à faire les nominations nécessaires. Si le vice-président est ressortissant de l'une des Parties Contractantes ou s'il est également empêché de remplir lesdites fonctions, le membre de la Cour Internationale de Justice suivant immédiatement dans l'ordre hiérarchique et qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties Contractantes est invité à faire les nominations nécessaires.

5 - Le tribunal arbitral décide sur la base du respect de la loi, des dispositions du présent accord ainsi que des principes du droit international.

6 - Le tribunal détermine lui-même sa procédure. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie Contractante. Le tribunal statue à la majorité des voix. Sa décision est définitive et obligatoire pour les Parties.

7 - Chaque Partie Contractante supporte les frais afférents à son propre arbitre et à sa représentation. Les frais afférents au président ainsi que tous autres frais sont supportés à parts égales par les Parties Contractantes.

Article 9 - Règlement de différends entre un investisseur et une Partie Contractante

1 - Tout différend entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante, relatif à un investissement sera, dans la mesure du possible, réglé à l'amiable.

2 - Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre partie au différend, il est soumis à la demande de l'investisseur :

- soit, aux juridictions nationales de la Partie Contractante impliquée dans le différend,

- soit, au Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements établi par la Convention pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington D.C le 18 mars 1965. Chaque Partie Contractante déclare par le présent accord qu'elle accepte d'être soumise à cette procédure d'Arbitrage.

Une fois qu'un investisseur a soumis le différend, soit aux juridictions de la Partie Contractante concernée, soit au centre, le choix de l'une ou de l'autre de ces procédures reste définitif.

3 - La sentence arbitrale sera obligatoire et ne sera pas susceptible de voies de recours autres que celles prévues par la Convention de Washington précitée. La sentence sera exécutoire selon la loi nationale.

4 - Pendant la durée de la procédure d'arbitrage ou pendant l'exécution de la sentence, la Partie Contractante concernée, ne peut pas invoquer que l'investisseur de l'autre Partie Contractante a reçu une compensation en vertu d'une garantie.

Article 10 - Consultations

Les Parties Contractantes entreront en consultations, chaque fois qu'il paraît nécessaire, sur toute matière concernant l'application du présent accord. Ces consultations auront lieu, sur proposition de l'une des Parties Contractantes à la date et au lieu qui seront convenus par voie diplomatique.

Article 11 - Application d'autres dispositions

Lorsque les dispositions législatives des Parties Contractantes ou les obligations internationales existantes ou conclues ultérieurement entre les Parties Contractantes en plus du présent accord comprennent une réglementation générale ou spécifique, accordant aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord, cette réglementation, dans la mesure où elle est plus favorable, prévaut au présent Accord.

Article 12 - Application de l'Accord

Le présent Accord s'applique aux investissements réalisés à partir de son entrée en vigueur.

Le présent Accord s'applique également à tous les investissements réalisés conformément à la législation des Parties Contractantes avant son entrée en vigueur à partir du 1er janvier 1957.

Article 13 - Entrée en vigueur - Durée - Cessation

1 - Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date d'échange des instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans.

2 - A moins que l'une des Parties Contractantes ne le dénonce par écrit au moins un an avant l'expiration de cette période initiale de validité, cet Accord sera tacitement prorogé pour des périodes consécutives de dix ans. Chaque Partie Contractante peut le dénoncer ensuite, avec un préavis écrit d'au moins un an.

3 - En ce qui concerne les investissements effectués jusqu'à l'expiration de la validité du présent Accord, ils continueront à bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de dix ans.

Fait à Tunis le 31 octobre 1992 en double exemplaires originaux, en langues arabe, grecque et française, tous les textes faisant également foi.

Pour le gouvernement
de la République
Tunisienne

Pour le gouvernement
de la République
Hellénique

Décret n° 95-2084 du 23 octobre 1995, portant publication d'une convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et aux sentences arbitrales, conclue à Tunis le 12 avril 1993, entre la République Tunisienne et la République Hellénique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 93-71 du 12 juillet 1993, portant ratification de la convention conclue à Tunis le 12 avril 1993, entre la République Tunisienne la République Hellénique, et relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et aux sentences arbitrales,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention conclue à Tunis le 12 avril 1993, entre la République Tunisienne et la République Hellénique, et relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et aux sentences arbitrales.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 octobre 1995

Zine El Abidine Ben Ali

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LA REPUBLIQUE HELLENIQUE RELATIVE A L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ET AUX SENTENCES ARBITRALES

Le Président de la République Tunisienne,
et

Le Président de la République Hellénique,

Désireux de maintenir et de renforcer les liens qui unissent leurs deux pays, et de régler en matière civile et commerciale, la protection et l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires,

Désireux également, en vue de développer les relations commerciales entre leurs deux pays, de régler certaines questions relatives à l'arbitrage commercial,

Se sont convenus de conclure une convention, et ont désigné à cet effet comme leurs plénipotentiaires :

Le Président de la République Tunisienne,

Mr Sadok Chaâbane, ministre de la justice,

Le Président de la République Hellénique,

Mme Anna Psarouda Benaki, ministre de la justice,

Les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, se sont convenus des dispositions qui suivent :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - **Protection juridique**

1 - Les ressortissants de l'une des parties contractantes bénéficieront sur le territoire de l'autre partie contractante, quant à leurs droits personnels et patrimoniaux de la même protection juridique que les nationaux de cette autre partie contractante.

2 - Les ressortissants de l'une des parties contractantes auront libre accès aux autorités judiciaires de l'autre partie, dont la juridiction s'étend aux matières visées à la présente convention, ils peuvent comparaître, former des demandes et intenter des actions, devant ces autorités, dans les mêmes conditions que les nationaux.

3 - Les dispositions du chapitre I de la présente convention s'appliqueront mutatis mutandis aux personnes morales des deux parties contractantes.

Article deux - **Entraide judiciaire**

1 - Les autorités judiciaires des deux parties contractantes se prêteront réciproquement entraide judiciaire en matière civile et commerciale.

Article trois - **Mode de transmission**

1 - Les autorités judiciaires des parties contractantes communiqueront entre elles, aux fins de l'entraide judiciaire, par l'intermédiaire de leurs organes centraux, à savoir le ministère de la justice des deux pays.

Article quatre - **Etendue de l'entraide judiciaire**

1 - Les autorités judiciaires des parties contractantes se prêtent réciproquement entraide judiciaire par l'accomplissement de divers actes de procédure notamment : transmission et remise des documents, expertises, audition de témoins, d'experts et des parties, ainsi que visite des lieux.

Article 5 - **contenu des commissions rogatoires**

Toute commission rogatoire doit être revêtue de la signature et du cachet de l'autorité judiciaire compétente et contenir les indications suivantes :

- a) nom de l'autorité requérante,
- b) nom de l'autorité requise,
- c) indication de l'affaire au sujet de laquelle l'entraide judiciaire est demandée
- d) noms, domicile, nationalité et adresse des parties et de leurs représentants
- e) objet de la demande d'entraide judiciaire et données nécessaires à son exécution.

Article 6 - **Exécution de la demande d'entraide judiciaire**

1 - Pour exécuter une demande d'entraide judiciaire, l'organe requis appliquera sa législation nationale.

2 - Si l'organe requis n'est pas compétent pour exécuter la demande d'entraide judiciaire, il la transmettra à l'autorité compétente.

3 - Si la personne indiquée dans une demande d'entraide judiciaire ne peut être trouvée à l'adresse donnée ou est inconnue, l'organe requis prendra les mesures nécessaires pour compléter ou

établir cette adresse, en cas d'impossibilité d'exécution de la demande d'entraide judiciaire, les pièces seront renvoyées à l'autorité requérante avec l'indication que la personne désignée dans la demande n'a pas été trouvée à l'adresse donnée, ou que son adresse n'a pu être établie.

4 - La juridiction requérante sera, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée afin que les parties intéressées soient en état d'y assister.

5 - Après l'exécution de la demande d'entraide judiciaire, l'autorité requise restituera les pièces à l'autorité requérante et, si la demande n'a pas pu être exécutée pour une raison autre que celle indiquée au paragraphe (3), il lui communiquera les circonstances qui ont empêché l'exécution.

Article 7 - **Documents publics**

1 - Les actes établis sur le territoire de l'une des parties contractantes ou légalisés par ses organes dans le domaine de leur compétence, conformément à la forme prescrite et revêtus de leur sceau, doivent être acceptés sur le territoire de l'autre partie contractante sans légalisation ultérieure.

2 - Seront également dispensés de légalisation les actes sous seing privé authentifiés par l'autorité judiciaire ou tout autre organe compétent de l'une des parties contractantes.

Article 8 - **Signification**

En matière civile et commerciale, les autorités judiciaires de l'un des deux Etats signifieront, à la demande des autorités judiciaires de l'autre Etat, les actes judiciaires ou extrajudiciaires destinés à des personnes se trouvant sur leur propre territoire.

Article 9

La demande de signification sera transmise selon les modalités prévues par l'article 3 de la présente convention.

Article 10

La demande de signification contiendra :

- 1 - la désignation de l'autorité dont elle émane
- 2 - les noms et qualités des parties
- 3 - l'adresse exacte du destinataire
- 4 - la nature de l'acte à signifier

Article 11

1 - La signification se fera par les soins de l'autorité compétente conformément à la législation de l'Etat requis.

2 - L'autorité requise fera signifier l'acte :

a - soit selon les formes prescrites par sa législation interne pour l'exécution de significations analogues, étant entendu que l'autorité requise pourra effectuer la signification par simple remise de l'acte au destinataire, si celui-ci l'accepte volontairement,

b - soit selon la forme spéciale demandée par l'autorité requérante, à condition que cette forme ne soit pas contraire à la législation de l'Etat requis.

Article 12

1 - La preuve de la signification se fera au moyen soit d'un récépissé daté signé du destinataire et certifié par l'autorité requise, soit d'une attestation de l'autorité de l'Etat requis établissant le fait, la forme et la date de la signification.

2 - L'autorité requise transmettra l'acte prouvant la signification à l'autorité requérante, et si la signification n'a pu être faite, elle lui transmettra un acte indiquant le motif pour lequel elle n'a pu avoir lieu.

Ces transmissions s'effectueront conformément à l'article 3 de la présente convention.

Article 13

1 - La signification ne pourra donner lieu à la perception de taxes ou frais de quelque nature que ce soit.

2 - Toutefois, l'Etat requis pourra exiger de l'Etat requérant le remboursement des frais occasionnés par l'observation d'une forme spéciale dans le cas de l'article 11, paragraphe 2, al. b. L'Etat requérant remboursera ces frais sans délai, indépendamment de la question de savoir s'il lui seront remboursés par les parties intéressées.

Article 14

Chacun des deux Etats aura le droit de faire effectuer par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires et sans contrainte, des significations à ses propres nationaux qui se trouveront sur le territoire de l'autre Etat. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire sera déterminée selon la législation de l'Etat sur le territoire duquel la signification doit avoir lieu.

Article 15

1 - Lorsqu'une demande, citation ou autre acte introductif d'instance en matière civile ou commerciale, doit être signifié au défendeur dans l'autre Etat et que ce défendeur ne comparaît pas, la juridiction ne statuera pas avant qu'il ne soit constaté que la demande, citation ou autre acte introductif d'instance a été :

a - signifié au défendeur par une voie prévue à la présente convention ou

b - effectivement remis au défendeur.

La signification ou la remise doit avoir lieu dans un délai suffisant pour mettre le défendeur en mesure de se défendre.

2 - Toutefois dans un délai raisonnable, la juridiction, même si les conditions du paragraphe 1 ne sont pas remplies, pourra statuer à condition qu'il soit constaté que, dans l'Etat requérant, toutes les mesures ont été prises pour permettre l'examen de la demande.

3 - Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à l'application de mesures provisoires, y compris les mesures conservatoires.

Article 16 - Frais de l'entraide judiciaire

La partie contractante requise ne peut pas exiger le remboursement des frais de l'entraide judiciaire. Chacune des parties contractantes prendra à sa charge tous les frais d'entraide judiciaire encourus sur son territoire, sauf l'exception tirée de l'article 13 paragraphe 2.

Article 17 - Information sur les questions de droit

Les ministères de la justice des parties contractantes s'informeront mutuellement, sur demande, du droit en vigueur dans leur pays respectif.

Article 18 - Refus de l'entraide judiciaire

L'entraide judiciaire pourra être refusée, si la partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.

Article 19 - Actes d'état civil

1 - Les parties contractantes s'adresseront réciproquement les extraits des registres d'état civil des naissances, des mariages et des décès se rapportant aux ressortissants de l'autre partie contractante, ainsi que les rectifications et les inscriptions ultérieures des actes d'état civil sus-mentionnés.

2 - Les extraits d'actes de décès seront envoyés d'office, les autres sur demande. Tous ces actes seront transmis sans frais par voie diplomatique.

Article 20 - Remise d'objets et transfert de sommes d'argent

Si en vertu des dispositions de la présente convention on procède à la remise, à l'exportation ou au transfert des créances, des moyens de paiement et des biens, ceci fera conformément à la législation de la partie requise.

Article 21 - Langues

1 - Les organes judiciaires des deux parties contractantes se serviront dans leurs rapports mutuels de leur langue nationale, avec traduction en langue française. Cependant les actes et

documents à transmettre doivent être traduits dans la langue de la partie requise ou en langue française.

2 - Les traductions seront certifiées conformes par un traducteur assermenté ou désigné à cette fin par l'un des deux Etats, ou par ses agents diplomatiques ou consulaires.

3 - Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, aucune légalisation ni autre formalité analogue ne sera requise pour la demande et les pièces jointes.

CHAPITRE SECOND

FRAIS DE JUSTICE ET AUTRES QUESTIONS

Article 22 - Dispense de la caution judicatum solvi

En matière civile et commerciale, il ne pourra être imposé aux nationaux de l'un des deux Etats, aucune caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, en raison soit de leur qualité d'étranger soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'autre Etat, qu'ils soient demandeurs ou intervenants devant les juridictions de cet Etat.

Article 23 - Exemption des frais

Les ressortissants de l'une des parties contractantes bénéficient devant les autorités judiciaires de l'autre partie contractante du même traitement que les nationaux en matière de frais de justice.

Article 24 - Assistance judiciaire

En matière civile et commerciale, les nationaux de l'un des deux Etats seront admis dans l'autre Etat au bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la législation de l'Etat dans lequel l'assistance sera demandée.

Article 25

1 - Le certificat d'indigence sera délivré par l'autorité compétente de la résidence habituelle du requérant et à défaut de celle-ci, par l'autorité compétente de sa résidence actuelle.

2 - Dans le cas où la résidence habituelle ou actuelle du requérant ne serait pas située dans l'un des deux Etats, il suffira que le certificat soit délivré par l'agent diplomatique ou consulaire compétent de l'Etat duquel ressortit le requérant.

3 - Si le requérant ne réside pas dans l'Etat où la demande est formulée, le certificat d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat où le certificat doit être produit, toutefois, la légalisation n'est pas exigée lorsque le certificat est délivré par un agent diplomatique ou consulaire en application du paragraphe précédent.

Article 26

1 - L'autorité compétente, pour délivrer le certificat d'indigence, pourra demander des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités de l'Etat duquel il ressortit.

2 - Les autorités chargées de statuer sur la demande d'assistance judiciaire ne seront pas liées par le certificat d'indigence et pourront toujours demander des informations complémentaires.

Article 27

1 - Lorsque le requérant ne réside pas dans l'Etat où la demande d'assistance judiciaire doit être formulée, celle-ci, accompagnée du certificat d'indigence et, le cas échéant, d'autres pièces justificatives utiles à l'instruction de la demande, pourra être transmise par le consul de son Etat à l'autorité de l'autre Etat ayant compétence pour recevoir les documents susvisés.

2 - Cette autorité est :

1 - dans la République Tunisienne, le procureur de la République près le tribunal de première instance,

2 - dans la République Hellénique, le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort desquels l'assistance judiciaire doit être demandée

3 - si l'autorité, à laquelle la demande d'assistance judiciaire a été transmise, n'est pas compétente, elle remettra d'office la demande à l'autorité compétente et en informera sans délai le consul

4 - les dispositions prévues pour la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, sont applicables à la transmission des demandes d'assistance judiciaire et de leurs annexes.

CHAPITRE TROISIEME

RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES

Article 28 - Décisions susceptibles d'être reconnues et exécutées

1 - Sous les conditions prévues par la présente convention, les parties contractantes reconnaîtront et exécuteront sur leur territoire les décisions suivantes rendues sur le territoire de l'autre partie contractante :

- a - les décisions rendues en matière civile et commerciale
- b - les décisions rendues en matière pénale en ce qui concerne les prétentions à la réparation des dommages
- c - sont assimilées aux décisions judiciaires, les décisions fixant le montant des frais du procès
- d - les sentences arbitrales.

2 - Les transactions conclues devant les juridictions et homologuées par ces dernières sont assimilées aux décisions judiciaires.

Article 29 - Conditions de reconnaissance et d'exécution

Les décisions visées à l'article 28 seront reconnues et exécutées si elles remplissent les conditions suivantes :

- a - si, selon la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue , celle-ci est passée en force de chose jugée et devenue exécutoire,
- b - si, selon la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'exécution est demandée, la juridiction de cette partie n'est pas exclusivement compétente pour juger l'affaire,
- c - si la partie défaillante qui n'a pas participé à la procédure a été citée à temps en bonne et due forme ou si la partie défaillante, n'ayant pas la capacité d'ester en justice, a pu se faire régulièrement représenter. La citation faite par voie d'affichage ne sera pas prise en considération,
- d - si la décision n'est pas en contradiction avec une décision antérieure passée en force de chose jugée entre les mêmes parties, sur le même objet et sur la même cause, rendue par une juridiction de la partie contractante sur le territoire de laquelle cette décision doit être reconnue et exécutée ou si devant la juridiction de cette partie contractante aucune action n'a été préalablement introduite dans la même affaire,
- e - si la reconnaissance et l'exécution de la décision ne s'opposent pas à l'ordre public ou aux principes fondamentaux de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle la reconnaissance et l'exécution de la décision doivent avoir lieu.

Article 30 - Dispositions particulières

1 - L'orsqu'une demande ayant le même objet et la même cause est déjà pendante entre les mêmes parties devant les juridictions de l'un des deux Etats, les juridictions de l'autre Etat pourront, à la requête de l'une des parties au procès, soit rejeter la demande soit surseoir à statuer, s'il peut en résulter une décision qui sera reconnue dans l'autre Etat.

2 - Toutefois, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la législation de chaque Etat, pourront, en cas d'urgence, être requises des juridictions de chacun des deux Etats, quelle que soit la juridiction saisie du fond du litige.

Article 31 - Exceptions

Le présent chapitre ne s'appliquera pas :

1 - aux décisions relatives à la faillite, au concordat ou autres procédures analogues, y compris les décisions consécutives à ces procédures et relatives à la validité des actes à l'égard des créanciers,

2 - aux décisions rendues en matière de statut personnel.

Article 32 - Sentences arbitrales

Pour la reconnaissance et l'exécution des décisions arbitrales seront appliquées les dispositions de la convention signée à New York le 10 juin 1958.

Article 33 - Documents accompagnant la demande d'exécution

1 - La demande relative à l'exécution de la décision peut être soumise directement à la juridiction compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée, mais elle peut également être présentée à la juridiction qui a rendu le jugement en première instance dans la cause en question. Dans ce dernier cas, la demande doit être transmise conformément à la procédure prévue à l'article 3 de la présente convention, à la juridiction compétente de l'autre partie contractante.

2 - La demande doit être accompagnée :

a - d'une expédition officielle de la décision, ainsi que d'un certificat attestant la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, à moins que cela ne ressorte de la décision elle-même,

b - d'une attestation certifiant que la partie défaillante qui n'a pas participé à la procédure a été citée à temps et en bonne et due forme et que dans le cas où elle n'avait pas la capacité d'ester en justice elle a été régulièrement représentée.

c - de la traduction certifiée conforme des documents visés aux alinéas (a et b) dans une des langues prévues à l'article 21 de la présente convention.

3 - Dans le cas d'une sentence arbitrale, en plus des conditions prévues au paragraphe 2, la demande doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme de la convention d'arbitrage ainsi que d'une traduction certifiée conforme de cette convention et de tout autre document y afférent dans une des langues prévues à l'article 21 de la présente convention.

Article 34 - Droit applicable

1 - La juridiction de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée l'exécutera conformément à sa propre législation.

2 - La juridiction statuant sur la demande relative à l'exécution se borne à établir l'existence des conditions déterminées dans les articles 29, 32 et 33 de la présente convention.

Article 35 - Champs d'application

Les décisions visées à l'article 28 qui répondent aux conditions prévues aux articles 29, 32 et 33 de la présente convention pourront être reconnues et exécutées si elles sont passées en force de chose jugée et devenues exécutoires après l'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 36 - Législation sur le transfert des sommes d'argent et des biens

Les dispositions du chapitre III de la présente convention ne portent pas atteinte à la législation des parties contractantes relative au transfert des moyens de paiement, des créances ou des biens obtenus à la suite de l'exécution.

CHAPITRE QUATRIEME DISPOSITIONS FINALES

Article 37

Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente convention seront réglées par la voie diplomatique.

Article 38

1°) La présente convention sera ratifiée, les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Athènes

2°) La présente convention entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification.

Article 39

La présente convention pourra être dénoncée par chacun des deux Etats. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été notifiée à l'autre Etat.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Tunis, le douze avril mille neuf cent quatre vingt treize, en six originaux, dont deux en langue arabe, deux en langue grecque, et deux en langue française, chacun des six textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes arabe et grec le texte français prévaudra.

Pour la République Tunisienne	Pour la République Hellénique
Le Ministre de la Justice	Le Ministre de la Justice
Sadok Chaâbane	Anna Psarouda Benaki

Décret n° 95-2138 du 30 octobre 1995, portant création d'un bureau de liaison de la République Tunisienne auprès de l'autorité nationale palestinienne à Ghaza.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, portant attribution du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères et notamment son article 39,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Est créé un bureau de liaison de la République Tunisienne auprès de l'autorité nationale palestinienne à Ghaza.

Art. 2. - Les ministres des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 95-2139 du 30 octobre 1995.

Monsieur Mohamed Mongi Lajnef est chargé des fonctions de chef de bureau de liaison de la République Tunisienne auprès de l'autorité nationale palestinienne à Ghaza.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 95-2140 du 27 octobre 1995.

Monsieur Tarek Radhouane Gaâliche, architecte principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires urbaines à la direction technique à la commune de Sousse.

Par décret n° 95-2141 du 27 octobre 1995.

Monsieur Fethi Bahloul, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires du conseil à la direction des affaires municipale à la commune de Sfax.

Par décret n° 95-2142 du 27 octobre 1995.

Monsieur Hafedh Trabelsi, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de subdivision de l'investissement à la division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Ben Arous avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 95-2143 du 27 octobre 1995.

Monsieur Tahar Labiadh, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Zarzis.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 95-2144 du 30 octobre 1995, portant suspension des droits de douane dus à l'importation des semences de pomme de terre.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi des finances pour la gestion 1995,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi des finances pour la gestion 1995 et notamment son article 99,

Vu l'avis des ministres de l'agriculture et du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont suspendus les droits de douane dus à l'importation des semences de pomme de terre relevant du numéro du tarif des douanes 070110.0, et ce, dans la limite d'un contingent global de 25.000 tonnes.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1995.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'agriculture et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 95-2151 du 30 octobre 1995, portant création d'une indemnité spéciale au profit des magistrats qui se consacrent à la présidence des commissions de reconnaissance et de délimitation du domaine immobilier privé de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine immobilier privé de l'Etat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-1070 du 18 juin 1990, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières tel qu'il a été complété et modifié par le décret n° 91-1006 du 21 juin 1991 et le décret n° 94-1107 du 14 mai 1994,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est institué une indemnité spéciale qui est octroyée aux magistrats se consacrant à la présidence des commissions de reconnaissance et de délimitation du domaine immobilier privé de l'Etat.

Cette indemnité est dénommée "indemnité de présidence à plein temps d'une commission de reconnaissance et de délimitation du domaine immobilier privé de l'Etat".

Art. 2. - Le montant mensuel de cette indemnité est fixé à trente dinars (30 d) payables à la fin de chaque mois.

Art. 3. - Les ministres des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 95-2145 du 27 octobre 1995.

Monsieur Mohamed Chargui, administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de sous-directeur des acquisitions, échanges, dons et legs et des successions vacantes ou en déshérence à la direction générale des acquisitions et de délimitation au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 95-2146 du 27 octobre 1995.

Madame Amel Ben Abdennabi épouse El Khammasi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service du contentieux d'indemnisation à la direction générale du contentieux de l'Etat au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 95-2147 du 27 octobre 1995.

Madame Fatma Sellemi épouse Ben Salem, administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives, des recouvrements et du recensement à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Sfax, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 95-2148 du 27 octobre 1995.

Madame Halima Hachem née Toumi, administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives, des recouvrements et du recensement à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Sousse, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 95-2149 du 27 octobre 1995.

Monsieur Zied Khedir, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion financière à la direction des affaires administratives et financières au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

NOMINATION

Par décret n° 95-2150 du 27 octobre 1995.

Monsieur Nouredine Kaâbi, ingénieur principal au ministère du développement économique, est chargé des fonctions de chef de service de l'hydraulique agricole de base à la direction de l'infrastructure agricole à la direction générale des infrastructures.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 95-2152 du 30 octobre 1995.

Le docteur Daoud Abdelmajid, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Charles Nicolle (sce des urgences).

Par décret n° 95-2153 du 30 octobre 1995.

Le docteur Farouk Sebaï, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital de la Rabta (sce des urgences).

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Décret n° 95-2154 du 30 octobre 1995, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et survivants dans le secteur public, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 88-71 du 27 juin 1988 et la loi n° 90-6 du 12 février 1990 et notamment son article premier,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994,

Vu la loi n° 92-118 du 7 décembre 1992, relative à la création de la cité des sciences de Tunis,

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des

sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l'ont complété,

Vu l'avis du ministre des affaires sociales,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est ajouté à l'article premier du décret susvisé n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, l'établissement suivant :

- la cité des sciences de Tunis.

Art. 2. - Les ministres de l'enseignement supérieur et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 95-2155 du 27 octobre 1995.

Madame Radhia Hadj Taïeb, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école des beaux arts de Sfax au ministère de l'enseignement supérieur.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

NOMINATIONS

Par décret n° 95-2156 du 27 octobre 1995.

Monsieur Ali Mansour, urbaniste en chef, est chargé des fonctions de directeur des études générales et de la programmation à la direction générale de l'aménagement du territoire au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 95-2157 du 27 octobre 1995.

Monsieur Sayed Mahdouani, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la protection de l'environnement à la direction régionale des steppes au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 95-2158 du 27 octobre 1995.

Madame Souad Krichen, architecte principal, est chargée des fonctions de sous-directeur de la protection de l'environnement à la direction régionale du littoral sud au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 95-2159 du 27 octobre 1995.

Monsieur H'maïd Kouki, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des nuisances à la direction de l'environnement urbain au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 95-2160 du 27 octobre 1995.

Monsieur Fitouri El Fkih, urbaniste principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des techniques et procédés d'aménagement du territoire à la direction générale de l'aménagement du territoire au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 95-2161 du 27 octobre 1995.

Monsieur Taoufik Beya, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des méthodes à la direction générale de l'aménagement du territoire au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 95-2162 du 27 octobre 1995.

Melle Amel Akrimi, ingénieur de travaux, est chargée des fonctions de chef de service de la dépollution atmosphérique à la direction de l'environnement industriel au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 95-2163 du 27 octobre 1995.

Monsieur Lotfi Ben Saïd, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des technologies propres et de l'économie d'énergie à la direction de l'environnement industriel au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATION

Par décret n° 95-2164 du 27 octobre 1995.

Monsieur Taoufik Messaâdia, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de l'habitat à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Siliana.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATION

Par décret n° 95-2165 du 27 octobre 1995.

Monsieur Faouzi Taktak, officier de la marine marchande, est chargé des fonctions de chef de service des affaires générales à la direction générale de la marine marchande au ministère du transport.